

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5894/2539

เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
นายนิคม ลิ่มชวลิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 448

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 39

ตามรายงานการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งที่รายงานให้ ส.ในฐานะนายกเทศมนตรีของเทศบาลโจทก์ทราบถึงการกระทำละเมิดของจำเลยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 ระบุว่า ผู้ใดเป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งต่อโจทก์ และเป็นผู้แทนโจทก์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 39 ฉะนั้นจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 จึงขาดอายุความ

ตามรายงานการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งที่รายงานให้ ส.ในฐานะนายกเทศมนตรีของเทศบาลโจทก์ทราบถึงการกระทำละเมิดของจำเลยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 ระบุว่า ผู้ใดเป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งต่อโจทก์ และเป็นผู้แทนโจทก์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 39 ฉะนั้นจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2534 จึงขาดอายุความ

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ - นายวีระพงษ์ วิเศษรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายจรูญ วงศ์นิวัตติขจร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ